

กรณีจึงถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๖/๒๕๕๘ ที่ คส.๒๗/๒๕๕๘ ที่ คส.๓๑/๒๕๕๘ ที่ คส.๔๕/๒๕๕๘ ที่ คส.๔๖/๒๕๕๘ ที่ คส.๔๗/๒๕๕๘ ที่ คส.๕๐/๒๕๕๘ และที่ คส.๕๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า สำนักชลประทานที่ ๓ ก่อสร้างคันดินตามโครงการ บางระกำโมเดลขวางทางเดินน้ำในคลองชลประทาน เป็นเหตุให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมที่นา ของผู้ฟ้องคดีจนได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักชลประทานที่ ๓ และกรมชลประทานชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ได้มีการดำเนินการที่เป็นเหตุให้น้ำเอ่อล้น เข้าท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างประสานไปยังสำนักชลประทานที่ ๓ เพื่อขอรับเงินชดเชยความเสียหาย แม้จะไม่ได้เป็นการยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ตนอาศัยอยู่ แต่เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ประสานสำนักชลประทานที่ ๓ และกรมชลประทานเพื่อดำเนินการตามคำขอ ของผู้ฟ้องคดีต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอเพื่อให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหาย จากหน่วยงานทางปกครองแล้ว และยังปรากฏอีกว่า เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดี ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจง กรณีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่ราษฎรที่ถูกน้ำท่วม นาข้าว โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ ๓ ชี้แจงว่า กรมชลประทานไม่เคยได้รับ งบประมาณเพื่อดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรในกรณีดังกล่าว ประกอบกับ ไม่มีระเบียบและกฎหมายรองรับ จึงไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยตามคำขอได้ โดยเกษตรกร ผู้เสียหายสามารถนำเหตุเดือดร้อนหรือเสียหายดังกล่าวไปใช้สิทธิเรียกร้องต่อศาลปกครองได้ กรณีจึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายมาโดยตลอด ซึ่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกร่างก็ได้สั่งการให้ประสานงานแล้ว กรณีย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจได้ว่า ความเดือดร้อนเสียหายของตนจะได้รับการแก้ไขเยียวยา เมื่อต่อมาได้มีการปฏิเสธการจ่ายเงิน ชดเชยความเสียหาย โดยได้แจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือว่า



มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๘)

๒) กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว โดยเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถมายื่นฟ้องคดีได้ทันเนื่องจากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่เสีย นั้น แม้รถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีจะเกิดความขัดข้อง แต่ผู้ฟ้องคดีสามารถหาวิธีการอื่นใดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลให้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ การที่รถจักรยานยนต์เกิดความขัดข้องจึงยังไม่ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นที่ศาลจะรับฟังได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๕/๒๕๕๗)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. ค่าธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตามข้อ ๓๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองอนุญาตให้ถอนคำฟ้องและสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความตามข้อ ๘๒ วรรคสี่

(๑) กรณีสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหก

(๑) กรณีสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีไม่คืนค่าธรรมเนียมศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

คดีนี้มีทุนทรัพย์จำนวน ๓,๖๕๕,๔๔๔.๖๗ บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๗๓,๑๐๘ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องโดยมีคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังเป็นโสด มีทรัพย์สิน คือ ทาวน์เฮาส์ ๒ ชั้น ๑ หลัง ตั้งอยู่ที่



เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร มีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นบ้านที่ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่กับมารดา ผู้ฟ้องคดีมีรถยนต์ ๑ คัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นพาหนะของตน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีมีทาวน์เฮาส์ ชั้นเดียว ๑ หลัง ตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีให้ผู้อื่นเช่า เป็นเงินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่มากนัก ผู้ฟ้องคดีมีเงินฝาก ในธนาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๑๖๕.๐๗ บาท แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีเงินออมเป็นทุนเรือนหุ้น และเงินฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ณ วันที่ยื่นฟ้องคดีนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๖๕๕,๔๔๔.๖๗ บาท แต่เงินจำนวนดังกล่าวปัจจุบันยังไม่สามารถเบิกถอนจากสหกรณ์ฯ เพื่อนำมาใช้จ่ายได้ ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๕๔ ปี และไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีป่วย เป็นโรคหัวใจโดยต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีภาระต้องดูแลมารดาที่มีอายุมากกว่า ๗๕ ปี ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายในครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเห็นว่า เป็นค่าใช้จ่ายปกติทั่วไปที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าโดยสถานะของผู้ฟ้องคดี ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๑/๒๕๕๘)

คดีนี้มีทุนทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๑,๔๔๙,๑๔๐.๑๔ บาท ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๒๘,๙๘๒ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นฟ้องโดยมีคำขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีทรัพย์สินเป็นที่ดิน จำนวน ๓ แปลง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๓๖๙.๕๔ บาท แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะมีเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ณ วันที่ยื่นคำฟ้องคดีนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๙,๑๔๐.๑๔ บาท แต่เงินจำนวนดังกล่าวปัจจุบันยังไม่สามารถเบิกถอนจากสหกรณ์ฯ เพื่อนำมาใช้จ่ายได้ ประกอบกับ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ กรณีจึงเห็นได้ว่า โดยสถานะของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งหมด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๕๘)

ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๕๗ ปี ประกอบอาชีพค้าขาย มีอาการป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูง และโรคข้อเข่าเสื่อม ส่วนภรรยาช่วยผู้ฟ้องคดีค้าขายแต่ก็มีอาการป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูง โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคหัวใจรั่ว รายได้จากการค้าขายของผู้ฟ้องคดีส่วนใหญ่ นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และมีภาระต้องผ่อนชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร กรณีจึงเห็นได้ว่า โดยสถานะของผู้ฟ้องคดี ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมด

ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๖/๒๕๕๘)

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับค่าขนย้าย (ที่ดิน) ค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลและเมื่อพิจารณาจากคำขอของผู้ฟ้องคดีประกอบกับข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงมา แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพียงลำพัง เนื่องจากภรรยาเป็นโรคลมชักไม่ได้ประกอบอาชีพ และบุตรอยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังคงมีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ประมาณวันละ ๒๐๐ บาท ถึง ๓๐๐ บาท และมีทรัพย์สินเป็นที่ดินและรถยนต์กระบะอีก ๑ คัน และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจากผู้ถูกฟ้องคดี รวมเป็นเงิน ๙๐๘,๖๘๑.๓๘ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้นำเงินไปชำระหนี้ให้น้องชายของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และนำเงินไปซื้อที่ดินเพื่อยู่ออาศัย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้แสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ศาลเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้จ่ายเงินไปตามที่กล่าวอ้างจริง จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากรายได้และรายจ่ายของผู้ฟ้องคดี คือ เงินจำนวนทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีกับค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีเงินเหลืออยู่จำนวนพอสมควร ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารยืนยันการชำระค่าใช้จ่ายอื่นที่จะแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากจนไม่มีเงินเพียงพอแก่การชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะที่พอจะชำระค่าธรรมเนียมศาลได้บางส่วน โดยไม่ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีนี้โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องชำระ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๕๘)

คดีนี้มีทุนทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑,๑๙๓,๕๒๔.๑๐ บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๒๓,๘๗๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นฟ้องโดยมีคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการบำนาญ ได้รับเงินบำนาญรวมเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เป็นเงินเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท และมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินอีกปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท มีบ้านพักอาศัยตั้งอยู่ที่เขตบึงกุ่ม



กรุงเทพมหานคร ปลุกสร้างบนที่ดินเนื้อที่ ๖๐ ตารางวา อยู่ร่วมกับสามี่ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ มีรายได้จากเงินบำนาญเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีทรัพย์สินเป็นรถยนต์ ๑ คัน มีที่ดินจำนวน ๕ แปลง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีเงินฝากธนาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๓๐๓.๙๖ บาท โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่ามีหนี้สินที่ต้องชำระ ได้แก่ ค่าผ่อนชำระรถยนต์ เดือนละ ๘,๖๕๐ บาท ซึ่งสามี่เป็นผู้ผ่อนชำระให้ สำหรับค่าเล่าเรียนบุตรทั้งสองคน ภาคการศึกษาละ ๓๓,๐๐๐ บาท ค่าเช่าห้องพักบุตร เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และค่าสาธารณูปโภค ของหมู่บ้านเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภายในครอบครัว เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และสามี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบภายในครอบครัว และมีค่าผ่อนชำระ เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๖,๐๐๐ บาท ค่าประกันสังคม ๓,๕๐๐ บาท ค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส. และค่าสมาชิกสมาคม ฅาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท และค่าภาษีรถยนต์ ๑,๐๕๐ บาท ส่วนเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ณ วันที่ยื่นคำฟ้องคดีนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๙๓,๕๒๔.๑๐ บาท นั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถเบิกถอนจากสหกรณ์ฯ เพื่อนำมาใช้จ่ายได้ เมื่อพิจารณาถึงสถานะของ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล ได้บางส่วน และหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กึ่งหนึ่งของทุนทรัพย์ เป็นเงินจำนวน ๑๑,๙๓๕ บาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๕๘)

คดีนี้มีทุนทรัพย์ จำนวน ๗,๗๗๘,๙๗๔.๓๕ บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงินจำนวน ๑๕๕,๕๘๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องโดยมีคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ รับบำนาญเดือนละ ๓๐,๑๖๐ บาท มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน เป็นเงินประมาณ ๕๒,๓๕๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ค่าเลี้ยงดูมารดาซึ่งชราภาพและมีโรคประจำตัว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเป็นโรคพาร์กินสัน แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังมีทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ แต่การที่จะนำที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ออกขายหรือจำนองเป็นเรื่อง ที่จะต้องใช้เวลาและดำเนินการได้ยาก อีกทั้งยังเป็นภาระแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างมาก ส่วนเงินฝาก ในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยนั้น ผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นต้องเก็บไว้คั่นกองทุน กบข. เพื่อขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเห็นว่า โดยสถานะของผู้ฟ้องคดีถ้าไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อน เกินสมควร จึงเห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวนสามในสี่ของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมศาล

ที่ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน ๓๘,๘๙๕ บาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๙/๒๕๕๘)

คดีนี้มีทุนทรัพย์จำนวน ๗,๘๗๓,๔๒๖.๖๙ บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน ๑๕๗,๔๖๘ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องโดยมีคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานการประสานนครหลวง ตำแหน่งวิศวกร ๗ อัตราเงินเดือน ๖๔,๖๓๐ บาท มีเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ ประมาณเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท มีเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาเดือนละ ๓๐๐ บาท เงินค่าตอบแทนพิเศษที่การประปาจ่ายให้ปีละ ๒๙๘,๔๑๔.๗๕ บาท เงินฝากในธนาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๗๗๖.๗๗ บาท อย่างไรก็ตามในแต่ละเดือนผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าภาษี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักสหกรณ์การประสานนครหลวง และเงินค่าฌาปนกิจ โดยรายการทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่าย ทำให้ในแต่ละเดือนผู้ฟ้องคดีมีรายรับสุทธิน้อยกว่ารายได้จากเงินเดือนและเงินพิเศษต่าง ๆ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีภาระในการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้าน เดือนละ ๓๘,๙๔๐ บาท ทั้งยังต้องชำระค่าเช่าบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากบ้านที่เช่าซื้อ อยู่ระหว่างการปรับปรุง และผู้ฟ้องคดีมีภาระต้องเลี้ยงดูภรรยาและหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีอายุมากแล้ว เหลือระยะเวลาการทำงานอีกเพียง ๗ ปี จึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายจ่ายใกล้เคียงกับรายรับ และจำเป็นต้องมีเงินสำรองเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วย และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีทุนเรือนหุ้นและเงินฝากประเภทต่าง ๆ ที่ฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำนวน ๗,๘๗๓,๔๒๖.๖๙ บาท ก็ตาม แต่เงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่สามารถเบิกถอนออกมาใช้จ่ายได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลย่อมจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร และเมื่อพิจารณาเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีเปรียบเทียบกับเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระทั้งหมด จำนวน ๑๕๗,๔๖๘ บาท แล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเงินในบัญชีเงินฝาก รวมทั้งสิ้น ๑๑๔,๗๗๖.๗๗ บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จึงเห็นควรลดค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีกึ่งหนึ่ง คงเหลือค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระเป็นจำนวน ๗๘,๗๓๔ บาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๖/๒๕๕๘)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเป็นเงินจำนวน ๔,๑๕๓,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงินจำนวน ๘๓,๐๖๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล เมื่อข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของศาลรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ และมีผู้อาศัยด้วยกันกับผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๖ คน และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพไปบางส่วนแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑,๐๖๘,๖๘๘.๒๓ บาท



ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่านำไปใช้ซื้อที่ดินและใช้จ่ายในการอพยพจนหมดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานในส่วนดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดียังมีที่ดินและรถจักรยานยนต์อีก ๑ คัน ประกอบกับบุตรชายของผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารกองประจำการ ส่วนภรรยาของบุตรชายยังพอมิรายได้จากการประกอบอาชีพ จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะที่พอจะชำระค่าธรรมเนียมศาลได้บางส่วน โดยไม่ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๓๓,๒๒๔ บาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๕/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล เมื่อข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของศาลรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีอาชีพเป็นแม่บ้าน มีบุตร ๓ คน ได้รับเงินส่งเสียจากบุตรรวมประมาณเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินอื่นใด และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพไปบางส่วนแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ซื้อที่ดินและสร้างบ้านหลังใหม่จนหมดแล้ว แต่ก็ไม่มีพยานหลักฐานในส่วนดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังมีที่ดินอีกสองแปลง และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินส่งเสียจากบุตรเดือนละประมาณ ๕,๐๐๐ บาท จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะที่พอจะชำระค่าธรรมเนียมศาลได้บางส่วน โดยไม่ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๕๙)

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

คดีนี้มีทุนทรัพย์จำนวน ๗๒๔,๑๐๐.๒๗ บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๑๔,๔๘๒ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องโดยมีคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ตำแหน่งผู้จัดการเดือนละ ๒,๘๐๐ บาท และมีรายได้จากค่าตอบแทนการขาย เดือนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีรายได้จากการประกอบอาชีพหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินประกันสังคม และเงินประกันชีวิตแล้ว คงเหลือเดือนละประมาณ ๒๖,๖๐๐ บาท ถึง ๓๖,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๕๗๓.๓๘ บาท และมีสลากออมสินพิเศษเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะครบกำหนดถอนเงินวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีมีที่ดิน ๒ แปลง โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีค่าใช้จ่าย คือ (๑) ค่าผ่อนชำระรถยนต์ เดือนละ ๙,๑๙๐ บาท คงเหลืออีก ๓๓ งวด (๒) ค่าผ่อนชำระบ้าน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท คงเหลืออีก ๑๐ ปี

(๓) ค่าเช่าห้องพัก เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท (๔) ค่าเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เดือนละ ๒,๙๑๐.๙๕ บาท (๕) ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าเดือนละ ๘๔๐ บาท (๖) ค่าอุปการะเลี้ยงดูมารดา เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (๗) ค่าเชื้อเพลิงรถยนต์ เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท และ (๘) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมแล้วผู้ฟ้องคดีมีรายจ่ายเดือนละประมาณ ๓๕,๙๔๐.๙๕ บาท เมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ฟ้องคดีแล้วยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงมีคำสั่งยกคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๗/๒๕๕๘)

คดีมีทุนทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๓๑,๔๑๐.๐๓ บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๕๐,๖๒๘ บาท และมีทุนทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๘๓,๕๗๓.๖๙ บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๒๕,๖๗๒ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นฟ้องโดยมีคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะมีรายได้เดือนละประมาณ ๖,๕๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่ามีรายจ่ายของครอบครัวเดือนละประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีบุตรชาย ๒ คน บุตรคนแรกอายุ ๔๒ ปี ศึกษาและทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไม่สมรส ส่วนบุตรคนที่สอง อายุ ๔๐ ปี รับราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่ง พันตำรวจโท ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ยังไม่สมรส ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอาศัยอยู่กับบุตรชายคนที่สอง แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเงินฝากในธนาคารรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๕๔๑.๔๗ บาท และยังมีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟ. ขณะนี้มียอดเงินลงทุนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท แม้จะมีมูลค่าตามราคาตลาดที่ไม่แน่นอนก็ตาม สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีค่าใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เฉลี่ยเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง เมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๓/๒๕๕๘)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ไปบางส่วนแล้ว จำนวน ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ซื้อที่ดิน



และสร้างบ้านหลังใหม่จนหมดแล้ว แต่ก็ไม่มีพยานหลักฐานในส่วนดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการรับจ้างไถนาและค่าจ้างจากการนวดข้าวเฉลี่ยเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท และเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีธนาคารจำนวน ๓๘,๓๖๗ บาท นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังคงประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำในการไต่สวนเกี่ยวกับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำพยานหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และรายจ่ายของผู้ฟ้องคดีมาแสดงต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีรับว่าจะส่งพยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาลภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ แต่เมื่อถึงวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ส่งพยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุตามคำขอจริง กรณีจึงเห็นได้ว่า ยังไม่มีเหตุตามคำขอของผู้ฟ้องคดีหรือเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๔๑/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖/๒๕๕๙)

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งศาลเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงครบกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเพิ่มเติมต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเพิ่มเติมเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๐/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ด้วย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้องขอ ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยให้เหตุผลว่าคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ได้โต้แย้งในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่จำต้องได้รับการพิจารณาจากศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นคำกล่าวอ้างข้อเท็จจริงที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ จากกรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้ใช้ดุลพินิจในกรณีนี้แล้วว่า คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงได้มีคำสั่งยกคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ใหม่ โดยอ้างว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อน และได้ชี้แจงให้เห็นว่ามีรายรับรายจ่ายอย่างไรบ้าง กรณีนี้จึงเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประสงค์ยื่นคำร้องขอต่อศาลปกครองชั้นต้นให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะพิจารณาคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนั้นใหม่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เพราะเหตุที่ผู้กรณีได้เลือกการดำเนินการดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับเรื่องนี้แล้วส่งต่อยังศาลปกครองสูงสุดนั้น จึงไม่ต้องด้วยระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดไว้ ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ปรากฏเหตุว่าศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่งตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่ส่งคำร้องขอให้พิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๙)



๖. ฟ้องข้อ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องข้อ (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องข้อ

เดิมผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกำนันตำบลดงบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา) ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๔๔/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๒๐/๒๕๕๖ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการคัดค้านดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.๓๗๒/๒๕๕๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา) ในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ว่าเป็นการกระทำละเมิด ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหยุดการกระทำละเมิด ซึ่งแปลความได้ว่าหยุดการคัดค้านหรือห้ามการคัดค้าน อันเป็นเรื่องเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ อ.๓๗๒/๒๕๕๖ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้นับฟ้องผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลดงบัง (นาย ค.) เพิ่มเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วยก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกันกับคดีดังกล่าวด้วยเหตุแห่งการฟ้องคดีเดียวกัน เมื่อคดีหมายเลขดำที่ อ.๓๗๒/๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเป็นการต้องห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือศาลอื่นอีกตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๔/๒๕๕๘ และที่ ๓๒๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุบลราชธานี) เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๖/๒๕๕๕ โดยยื่นฟ้องสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) สรุปความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข)

จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดิน จึงไม่สามารถยื่นคำขอและรับจัดที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จึงถือว่าเป็นการจัดที่ดินและออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ผิดพลาด และภายหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๗๕/๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นฟ้องเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุบลราชธานี) เป็นคดีนี้ โดยบรรยายฟ้องมาในลักษณะเดียวกับคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๗๕/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุบลราชธานี) และอ้างข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมบริวารออกจากที่ดินดังกล่าวพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการใด ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดเชยค่าเสียหาย นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้ และในคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๗๕/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุบลราชธานี) ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว เห็นได้ว่าคดีก่อนและคดีนี้มีมูลกรณีอย่างเดียวกัน คือ เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในคดีนี้ได้มีมติให้ยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แม้คดีนี้จะมีการเพิ่มเติมนำข้อบังคับและยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีบางรายแตกต่างไปจากคดีก่อน แต่ก็เป็นที่เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์อันแท้จริงอย่างเดียวกัน คือ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการมีมติให้ยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ คดีนี้จึงเป็นการยื่นคำฟ้องที่มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา รวมทั้งคำขอบังคับอันสืบเนื่องมาจากมูลกรณีเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๗๕/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุบลราชธานี)



และคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันในขณะที่คดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อันเป็นการต้องห้ามมิให้ยื่นคำฟ้องตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๙/๒๕๕๘)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจภูธรดงประคำได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผลการสอบสวนทางวินัยปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมีมติว่าควรลงโทษให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แต่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีมติไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การถูกลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามคำสั่งแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกดังกล่าว ได้ปลอมแปลงเอกสาร สร้างพยานหลักฐานเท็จ ในการสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อตำรวจภูธรภาค ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ดำเนินการทางวินัยแก่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยไม่ดำเนินการทางวินัยแก่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองพิษณุโลก ในคดีหมายเลขดำที่ ๒/๒๕๕๗ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยไม่ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการตำรวจในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนว่ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากปลอมแปลงเอกสารและสร้างพยานหลักฐานเท็จในการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองพิษณุโลกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยไม่ดำเนินการทางวินัยกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อันเป็นการยื่นคำฟ้องที่มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา รวมทั้งคำขอบังคับมาจากมูลกรณีเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ ๒/๒๕๕๗ ของศาลปกครองพิษณุโลก จึงเป็นการฟ้องซ้อน ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๙/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลเป็นสองข้อหา คือ ข้อหาที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรชากรรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และเลขาธิการคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยมีเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ การออกใบอนุญาตขัดต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ และไม่ดำเนินการตรวจสอบว่า ผู้ขอออกใบอนุญาตได้ทำตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วหรือไม่ รวมทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อนุญาตให้มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจุดที่ ๑ ตามใบอนุญาตฉบับที่ ๐๖๐๕๕๕๐๐๘๖๘๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามใบอนุญาตฉบับที่ ๐๖๐๓๕๖๐๐๑๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ บริเวณตลาดฟ้าอาคารเลขที่ ๑๘๑/๑ ร้านสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) ตั้งอยู่บริเวณปากซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๑๙ โดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยกเลิกใบอนุญาตข้างต้น รวมทั้งให้ดำเนินการเก็บแผ่นผ้าโฆษณาชวนเชื่อว่าคลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือไม่เป็นภัย และให้นำแผ่นผ้าโฆษณาข้อความดังนี้ “องค์การอนามัยโลก (WHO) โดยองค์การวิจัยว่าด้วยมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC) ได้ประกาศแล้วว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นความเสี่ยงมะเร็งชนิดกลุ่ม 2B” สำนักงาน กสทช. ปรีक्षाโทรฟรี ๑๒๐๐ กด ๑ ไปติดประกาศแทนที่แผ่นผ้าโฆษณาชวนเชื่อทั้งหมด และติดเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง รวมถึงโฆษณาในสื่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เคยลงโฆษณาด้วย รวมทั้งขอให้ดำเนินการลงประกาศหนังสือพิมพ์ขอโทษต่อประชาชนไทยที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการระมัดระวังความเสี่ยงที่เกิดจากคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากเสาส่งสัญญาณ จำนวน ๑๒ ฉบับ ฉบับละ ๗ วัน อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในคดีนี้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีหมายเลขดำที่ ส.๕๑๓/๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ และคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ ส.๕๑๓/๒๕๕๕ ปรากฏว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ขอให้ศาลยกเลิกใบอนุญาตฉบับที่ ๐๖๐๕๕๕๐๐๘๖๘๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และใบอนุญาตฉบับที่ ๐๖๐๓๕๖๐๐๑๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังกล่าว แม้คดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิ่มเข้ามาก็ตาม แต่เหตุแห่งการฟ้องคดีที่พิพาทคือใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่ศาลจะต้องตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นเหตุเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองกลางอีก จึงเป็นการฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขดำที่ ส.๕๑๓/๒๕๕๕ และถือเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๕๙)



ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นคำฟ้องในคดีนี้ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้ฟ้องคดีกับพวก รวมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๙๐/๒๕๕๗ โดยฟ้องว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะอนุกรรมการไต่สวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยในการไต่สวน ข้อเท็จจริง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีดำเนินการกระบวนการไต่สวน ข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนในเรื่องที่มีผู้ร้องเรียน ว่ามีการทุจริตในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งจำนวนหลายคำขอ รวมทั้งขอให้เพิกถอนกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะอนุกรรมการไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยในการไต่สวนข้อเท็จจริง และมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ชี้มูลความผิดทางวินัย ในส่วนของผู้ฟ้องคดีกับพวกรวมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนด้วย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๖/๒๕๕๗ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด เป็นคดีคำร้องที่ คป.๒๗/๒๕๕๗ และในขณะที่คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณา ของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดนนทบุรี ได้โอนคดีดังกล่าวมายังศาลปกครองกลางโดยผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องว่า กระบวนการไต่สวน ข้อเท็จจริงและกระบวนการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติได้ดำเนินการโดยมิชอบ ไม่อาจนำมาใช้เป็นข้ออ้างให้กรมการปกครองลงโทษผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการได้ จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนรายงานและสำนวนคดี ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในส่วนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งความเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามคำฟ้องและความประสงค์ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีย่อมต้องพิจารณา จากการมีมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดังกล่าว การบรรยาย คำฟ้องดังกล่าวจึงมีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา รวมทั้งคำขอบังคับ มีลักษณะเดียวกันกับคดีของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๓๙๐/๒๕๕๗ หมายเลขแดง ที่ ๕๙๖/๒๕๕๗ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อน ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๗๒/๒๕๕๙)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

การพิจารณาคำฟ้องว่าเป็นคดีประเภทใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบกับคำขอบังคับของผู้ฟ้องคดี ในคดีแรก ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการงดเว้นการกระทำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคำขอบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการสอบสวนเพื่อพิจารณาขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ พิจารณาเพิกถอนบริษัทหลักทรัพย์ ม. จากสมาคมซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระงับการดำเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ม. จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนคดีนี้ ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องปรากฏว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับวินิจฉัย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีโดยบรรยายฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไม่อาจสรุปได้ว่า บริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ม. มีการกระทำผิดตามกฎหมายตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน และมีคำขอบังคับข้อ ๔ ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ ม. ห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง คำฟ้องและคำขอบังคับตามข้อ ๔ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองชอบที่จะรับคำฟ้องตามคำขอข้อ ๔ ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๕๙)

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

เดิมห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ยื่นฟ้องกรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) ในข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากส่งมอบงานเกินอายุสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๒ โดยมีคำขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าจ้างงานที่ค้างชำระ ให้คืนเงินประกันผลงานและหนังสือค้ำประกัน ส่วนคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกัน



ให้ร่วมกันชำระค่าปรับ อันเกิดจากการผิดสัญญาก่อสร้างดังกล่าว เหตุแห่งข้อพิพาททั้งสองคดี จึงเป็นข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครองฉบับเดียวกัน ส่วนประเด็นข้อพิพาทที่ต้องวินิจฉัย ก็เป็นประเด็นเดียวกัน คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งจะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับเป็นเงินเท่าใด ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าจ้าง แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามผลงานจำนวนเท่าใด ประเด็นข้อพิพาททั้งสองคดีจึงเป็นประเด็น เดียวกัน เมื่อคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงานงวดที่ค้างชำระภายหลังจาก หักค่าปรับแล้ว และให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าที่ยกไว้ เงินประกันผลงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาในประเด็นข้อพิพาทเดียวกับสัญญาจ้างนี้แล้ว และคดีดังกล่าว อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำประเด็น ข้อพิพาทตามสัญญาฉบับเดียวกันมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวก เป็นคดีนี้ จึงเป็นการดำเนิน กระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว หรือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ และเป็นการอันต้องห้ามตามข้อ ๘๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ฟ้องแย้งไว้ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นคำให้การและคำให้การเพิ่มเติม ยกประเด็นเหตุที่มีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากผิดสัญญา ตลอดจนเหตุอื่น ๆ ที่จะหักค่าจ้าง และจะเรียกเก็บจากหนังสือค่าประกัน ดังนั้น หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาที่เป็นคุณ แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ฟ้องคดีมิได้ฟ้องแย้งในคดีดังกล่าว ก็ยังสามารถบังคับเอาค่าหลักประกันได้ การจำหน่ายคดีนี้จึงมิได้มีผลกระทบต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๕๘/๒๕๕๘)

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเทศบาลนครนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่า มีผู้ก่อสร้างอาคารรुक้าทางสาธารณะ ขอให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ โดยขอแก้ไข เพิ่มเติมคำขอ เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นกรณีการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ในระหว่างระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอบังคับเช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนจาก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีนี้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมตามคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ไว้พิจารณา กับกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมตามคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไว้พิจารณานั้น เป็นเรื่องเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อศาลปกครองชั้นต้น และต่อมาก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมไว้พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเดียวกันกับคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว จึงเป็นการต้องห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓/๒๕๕๙)

๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

(๑) กรณียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ในประเด็นที่ศาลปกครองเคยมีคำสั่งถึงที่สุด ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไปแล้ว เป็นฟ้องซ้ำ

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่มาแล้วแปดครั้ง และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจาก



ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และต้องห้ามตามข้อ ๘๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่อีกในครั้งนี้เป็นครั้งที่เก้า ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีใหม่อีกหนึ่ง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ในคดีนี้ เป็นกรณีที่ศาลจะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งต้องห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันตามข้อ ๘๗ แห่งระเบียบดังกล่าว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๕๘ ที่ ๔๑๘/๒๕๕๘ ที่ ๔๔๒/๒๕๕๘ ที่ ๖๘๘/๒๕๕๘ และที่ ๑๕๓/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) คดีเดิมศาลปกครองมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ เป็นฟ้องซ้ำ

ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องสำนักงานอัยการจังหวัดมโนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และพนักงานอัยการ (นาย ก.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๗/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๓๔๒/๒๕๕๗ อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวให้ดำเนินคดีอาญากับนางสาว พ. แต่ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าว ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ศาลปกครองกลางเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่ไม่ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา คดีดังกล่าวจึงยอมถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเป็นคดีใหม่อีก โดยฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกันกับคดีก่อน และแม้คดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคดีละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำขอท้ายฟ้องในคดีนี้ที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกรณีละเว้นการกระทำและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรม และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีละเมิด เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ศาลกำหนดค่าบังคับในลักษณะทำนองเดียวกันกับคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีซึ่งศาลมีคำสั่งชี้ขาดในประเด็นซึ่งถึงที่สุดแล้ว